

ДОГОВОР ПОДРЯДА № PROJECT_NUMBER

г. Ростов – на – Дону

DOC_DATE

CLIENT_FULL_NAME, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и ИП ЛАПУНОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ, ИНН 616805532322, ОГНИП 325619600255723, юридический адрес: 344090, РОССИЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ МИЛЬЧАКОВА, Д 3, КВ 78, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По договору подряда Подрядчик обязуется выполнить комплекс стекольно – зеркальных работ, указанных п. 1.2. настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять данные работы и уплатить стоимость работ.

1.2. Подрядчик обязуется исполнить следующие виды работ: изготовить стекольно-зеркальное изделие по размерам и эскизам утвержденным Заказчиком. Осуществить доставку и монтаж на объекте, утвержденным заказчиком по адресу : CLIENT_ADDRESS.

1.3. Работы выполняются из материалов Подрядчика.

1.4. Объем и стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, определяются в приложении №1 (спецификация) к настоящему договору.

1.5 Приложение 1(спецификация) к настоящему договору может меняться в связи с изменением размеров Заказчиком или после замера на объекте Исполнителем.

1.6 Подрядчик обязуется предоставить перерасчет стоимости работ после изменения объема,если таковые изменения имеются.

1.5. Срок выполнения работ определен сторонами и составляет 10 рабочих дней с момента подписания настоящего договора, решения технической части замера на объекте и внесения авансовой части оплаты, Подрядчик может выполнить работы досрочно. В позициях, содержащие закаленное стекло срок изготовления увеличивается до 15 рабочих дней.

1.6. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязуется своевременно оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего договора.

2.2. Подрядчик обязуется выполнить работы с надлежащим качеством.

2.3. Подрядчик обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

2.4. Подрядчик после окончания работ извещает об этом Заказчика. Подрядчик обязуется безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе в течение 1 месяца с момента их обнаружения.

2.5. О завершении работ на Исполнитель письменно уведомляет Заказчика в течении 5 рабочих дней

2.6. В случае обнаружения несоответствий выполненным работ Спецификации работ Заказчик предоставляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки Работ и сторонами составляется Акт выявленных дефектов и недоделок с указанием

сроков их устранения. Выявленные дефекты и недоделки устраняются Исполнителем без дополнительной оплаты.

2.7. По окончании работ Стороны оформляют Акт сдачи-приемки выполненных работ.

2.8. Подрядчик обязуется безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе в течение 1 месяца с момента их обнаружения.

2.9. Подрядчик гарантирует качество предоставленных товаров и услуг в течении 12 месяцев с момента передачи их Заказчику.

3. Порядок расчетов по договору

3.1. Заказчик производит расчет с Подрядчиком следующим образом 50% от стоимости договора оплачивается на момент заключения настоящего договора, оставшаяся часть оплаты производится не позднее 2 - х дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ.

4. Ответственность сторон

4.1. Риск случайной гибели Объекта работ или его части по ходу работ несет Подрядчик. Указанный риск переходит к Заказчику с момента передачи Подрядчиком готового изделия и подписания сторонами Акта приема - передачи изделия. Если гибель Объекта работ произошла по вине Заказчика, Подрядчик вправе получить вознаграждение за выполненный на этот момент объем работ.

4.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.3. В случае невыполнения п. 2.1. настоящего Договора Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,01% от суммы, предъявленной к оплате за каждый день просрочки платежей, но не более 10% от стоимости работ.

4.4. В случае невыполнения в срок, установленный в настоящем Договоре работ Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01% от суммы, предъявленной к оплате за каждый день просрочки платежей, но не более 10% от стоимости работ.

4.5. Оплата неустоек не освобождает сторону от выполнения обязательств по настоящему Договору.

5. Форс-мажор

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно - пожара, наводнения, землетрясения, постановлений правительства России и местных органов власти и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий договор, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.

6.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в Арбитражном суде Ростовской области.

7. Изменение условий договора

7.1. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или по согласованию сторон.

Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме.

7.2. При расторжении Договора по инициативе одной из сторон представители сторон составляют акт сверки для окончательного расчета. Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально части выполненных работ.

8. Прочие условия договора

8.1. Если любая из статей договора или ее часть окажется недействительной вследствие какого-либо закона, она будет считаться отсутствующей в договоре, при этом остальные остаются в силе.

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:

ФИО CLIENT_FULL_NAME

Адрес CLIENT_ADDRESS

Телефон CLIENT_PHONE

Подрядчик:

ИП ЛАПУНОВ МАКСИМ

ВЛАДИМИРОВИЧ

ИНН 616805532322

ОГРНИП 325619600255723

БИК 044525974

Р/С 40802810800008892772

К/с 30101810145250000974

Телефон 89298191684

CLIENT_FULL_NAME

(подпись)

М.В. Лапунов

(подпись)

СПЕЦИФИКАЦИЯ № QUOTE_NUMBER

1. Наименование, количество и стоимость продукции в партии.

	Наименование, количество и стоимость		
1	QUOTE_ITEMS		
	ИТОГО:		DEAL_VALUE

Заказчик:

ФИО CLIENT_FULL_NAME
Адрес CLIENT_ADDRESS
Телефон CLIENT_PHONE

Подрядчик:

ИП ЛАПУНОВ МАКСИМ
ВЛАДИМИРОВИЧ
ИНН 616805532322
ОГРНИП 325619600255723
БИК 044525974
Р/С 40802810800008892772
К/с 30101810145250000974
Телефон 89298191684

CLIENT_FULL_NAME

(подпись)

М.В. Лапунов

(подпись)